第3節　知的財産の取得と管理に関する法務

この節で学ぶこと

企業が管理すべき財産の中で、知的創造活動によって生み出される知的財産の重要性が高まっている。特に、知的財産は財産的価値を持つ情報としての側面を有し、他社による模倣や不正コピーがされるといったリスクがある。知的財産権を適切に管理・活用し法的保護を受けるためには、その要件や手続に関する知識が不可欠である。

この節では、著作権および産業財産権（商標権・意匠権・特許権・実用新案権）について説明する。

3級の学習項目

知的財産基本法、知的財産・知的財産権の定義、知的財産高等裁判所、著作物の定義と種類、著作者人格権、著作財産権、著作隣接権、商標権・意匠権・実用新案権の概要、特許要件（産業上利用可能性・新規性・進歩性）、営業秘密（トレードシークレット）

1 著作権〔copyright〕

(1) 著作者の定義と推定規定

文章、作図、写真などの著作物を創作する者を著作者という（著作権法2条1項2号）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

自己の氏名または名称（これらを「実名」という）などを、著作者名として通常の方法により、著作物の原作品に表示しまたは広く一般に著作物を提示する際に表示している者は、その著作物の著作者と推定される（著作権法14条）。例えば、書籍の表紙や奥付に「著作者」または「著者」として表示する場合がこれに当たる。この場合に著作者名として表示すべきものは、実名に限定されず、雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの（これらを「変名」という）として周知のものであってもよい。

実際、著作物に対する著作権の所在を示す趣旨で表示されている©マーク（CopyrightのCに由来する）には、著作権法上、特別の法的効果が認められているわけではない。ただし、©マークとともに自己の実名・変名を記載すれば、著作者として推定される可能性は高い。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q)著作権法上の著作物にはどのようなものがあるか。

A)著作権法に例示されている著作物は以下の通りである(著作権法10条1項)。

(著作物)

表中の引用条文はすべて著作権法10条1項における号数を示すものである。

①言語の著作物(1号)	言語による著作物をいう。文書で表現されたものだけでなく、朗読されたもの等も言語の著作物に該当し得る。
②音楽の著作物(2号)	音により構成される著作物である。
③舞踊・無言劇の著作物(3号)	身振りや動作によって表現される演技の型(振り付け)が舞踊・無言劇の著作物である。
④美術の著作物(4号)	形状や色彩により表現される著作物である。鑑賞目的で創作された芸術作品などがこれに当たり、大量生産される工業製品のデザインは、一般に美術の著作物には当たらないと考えられている。
⑤建築の著作物(5号)	著作者の思想または感情が土地の工作物によって表現されるものをいい、いわゆる建築芸術として芸術的価値を有するものがこれに当たる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

⑥図形の著作物（6号）	図の形状・模様によって表現される著作物であり、地図または学術的な性質を有する図面、図表、模型などがこれに当たる。
⑦映画の著作物（7号）	影像の連続により表現された著作物である。
⑧写真の著作物（8号）	一定の影像によって表現された著作物をいう。
⑨プログラムの著作物（9号）	コーディングされたプログラムの表現（磁気テープ、ディスク等に固定されたもの）がプログラムの著作物に当たる。「プログラム言語（コボル、アセンブラ、C言語等）」「規約（プログラム言語用法についての特別の約束）」および「解法（コンピュータへの指令の組合せ方法）」は著作権法による保護の対象とならない（著作権法10条3項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2) 二次的著作物〔derivative works〕

二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう（著作権法2条1項11号）。二次的著作物は、既存の著作物（原著作物）に新たな創作性を付加して創作された著作物であり、原著作物とは別の著作物として保護の対象となる。

二次的著作物には、原著作物に依拠しつつも、独自の創作性が付加されていなければならない。例えば、既存の小説を他の言語体系に翻訳するのではなく、単にローマ字表記にしまたは点字で表現しても、「翻訳」には該当せず、その成果物は二次的著作物には該当しないと考えられる。

原著作物の権利者には、原著作物について翻訳権、翻案権などが認められているため、権利者でない者が二次的著作物を創作する場合には、原著作物の著作者（権利者）の許諾を得る必要がある。原著作物の権利者の許諾を得ずに二次的著作物を創作した場合、著作権侵害に該当するが、創作された二次的著作物はそれ自体保護の対象となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3) 編集著作物〔compilations〕

編集著作物とは、編集物（データベースに該当するものを除く）であって、その素材の選択または配列によって創作性を有するものをいう（著作権法12条1項）。百科事典や六法、新聞、雑誌などがこれに当たる。データベースが編集物から除外されているのは、データベースが、電子計算機（コンピュータ・システム）を用いて検索可能なように体系的に構成した情報の集合物であり（著作権法2条1項10号の3）、データベースの著作物（データベースでその情報の選択または体系的な構成によって創作性を有するもの）については、編集著作物とは別に著作権法12条の2第1項に規定されているからである。その趣旨は、データベースの保護を明確化し、またその特性に応じた規定を整備することにある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（4）職務著作

会社などの法人等の従業員がその職務に関連して著作物を創作することがある。このような著作物は、職務著作と呼ばれる。この場合、実際に著作物を創作するのは従業員であるが、企業活動の一環として創作がなされる場合には、複数の者がその創作に携わることが通常であり、現実に創作した者に著作権が帰属すると、著作物の利用に支障が生じるおそれがある。そのため、職務著作の著作者は、原則として、法人その他の使用者である（著作権法15条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（職務著作の要件）

①法人等の意思決定により創作されること	「法人等の意思決定」は、企業の従業員などが職務命令を受けて創作する場合だけでなく、従業員が自ら企画したものを上司の了承の下に創作する場合や創作することを暗黙のうちに期待されている場合を含む。
②法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物であること	「業務に従事する者」とは、典型的には使用者と雇用契約を締結している者であり、第三者に創作を委託する場合は、一般に職務著作に該当しない。もっとも、労働者派遣契約に基づき派遣される派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて創作する形態は、この要件に該当する場合がある。
③法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであること	法人等の使用者が、その名義を著作者名として著作物に付して公表するものであることを要する。実際に公表されている場合だけでなく、将来的に著作物を公表する際に法人等の名義を付すべきと認められていればよい。 なお、プログラムの著作物については、法人等が自己の名義で公表しなくても、職務著作となり得る（著作権法15条2項）。コンピュータ・プログラムの中には、それ自体を公表しないものやOEMにより創作者以外の者の名義が付されることがあるためである。
④法人等と従業者等との間に職務著作に関する合意がないこと	法人等とその業務に従事する従業者等との間に、職務上作成した著作物の著作者を誰とするかについて、契約や勤務規則などにおいて別段の定めをした場合には、その定めに従い著作者が決まる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(5) 著作者の有する権利とその存続期間

著作者の有する権利には、著作者人格権と著作権(著作財産権)とがある(著作権法17条1項)。著作者人格権および著作権(著作財産権)は、著作者が著作物を創作するだけで成立し、行政官庁への申請・登録など、いかなる方式の履行も要しない(著作権法17条2項)。この点は、登録されることにより権利が成立する特許権などの産業財産権と異なる。

もっとも、著作物について一定の事項を登録することはできる(著作権法75条～78条の2)。この登録は著作権の成立要件ではないが、登録により著作物の創作年月日などの一定の事実について推定を受けられる。プログラムの著作物については、「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」(プログラム登録特例法)により、当該プログラムの著作物が登録された著作物であることの証明を請求することができる(プログラム登録特例法4条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（著作者の権利の存続期間（著作権法51条））

著作者の権利の始期：著作物を創作した時

著作者の権利の終期（原則）

・著作権（著作財産権）：著作者が死亡した年の翌年から起算して70年を経過するまで
共同著作物の場合は最後に死亡した著作者の死後70年を経過するまで

・著作者人格権：著作者死亡の時

なお、著作者が存しなくなった後においても、著作者が存していたとしたら著作者人格権の侵害となるであろう行為は、原則として、禁止されている（著作権法60条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）著作権の保護期間についての例外にはどのようなものがあるか。

A）著作権の存続期間の原則は、著作物の創作の時から著作者の死後70年を経過するまでの間である（著作権法51条）。もっとも、この原則については、次に示す通り、いくつかの例外がある。なお、以下のいずれについても、著作権の存続期間の計算における始期（起算日）は著作物の創作の時点であり（著作権法51条1項）、その終期が異なる。

① 無名・変名の著作物の著作権

原則として、無名・変名の著作物が公表された後70年を経過した時点が保護期間の終期となる（著作権法52条1項）。なお、映画の著作物については著作権法54条1項が適用され、その保護期間は後記③の通りとなる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

②　法人名義の著作物の著作権

法人名義の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年を経過した時点、またはその著作物がその創作後70年以内に公表されなかったときはその創作後70年を経過した時点が保護期間の終期となる（著作権法53条1項）。ただし、著作権者が解散し、著作権が国庫に帰属すべきこととなるときは、著作権は消滅する（著作権法62条1項2号）。なお、映画の著作物については著作権法54条1項が適用され、その保護期間は後記③の通りとなる。

③　映画の著作物の著作権

映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年を経過した時点、またはその著作物がその創作後70年以内に公表されなかったときは、その創作後70年を経過した時点が保護期間の終期となる（著作権法54条1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(6) 著作権(著作財産権)

著作権(著作財産権)には、複製権、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権などの様々な権利が含まれる(著作権法21条～28条)。著作者に認められるこれら個々の権利は、一般に「支分権(しぶんけん)」と呼ばれる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（主な支分権）

表中の引用条文はすべて著作権法上のものである。

①複製権（21条）	複製権は、著作物を複製する権利である。複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により既存の著作物と同一性のあるものを有形的に作成することをいう（2条1項15号）。
②上演権および演奏権（22条）	上演権は、著作物を公に上演する権利であり、演奏権は著作物を公に演奏する権利である。「公に」とは、公衆に直接見せまたは聞かせることを目的とすることである。
③上映権（22条の2）	上映権は、著作物を公に上映する権利である。上映とは、著作物を映写幕その他の物に映写することをいう。そして、上映には、著作物の映写に伴って映画の著作物において固定されている音を再生することが含まれる（2条1項17号）。例えば、映画館でフィルムをスクリーンに映写し、公衆の視聴に供することがこれに当たる。実際には、著作者自身が音楽や映画の著作物などを演奏、上映することはまれであり、他者に演奏や上映を認めることが多い。
④公衆送信権等（23条）	公衆送信権は、インターネット等により著作物を公衆（一般の人）に向けて送信することに関する権利をいう。
⑤口述権（24条）	口述権は、言語の著作物を公に口述する権利である。例えば、小説などを朗読する場合がこれに当たる。口述には、録音・録画されたものを再生することを含む（2条7項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

⑥展示権 （25条）	展示権は、美術の著作物またはいまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利である。
⑦頒布権 （26条）	頒布権は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利である。
⑧譲渡権 （26条の2）	譲渡権は、映画の著作物を除く著作物をその原作品または複製物の譲渡により公衆に提供する権利である。
⑨貸与権 （26条の3）	貸与権は、著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利である。 書籍または雑誌の貸与による公衆への提供についても貸与権が及ぶ。
⑩翻訳権・翻案権 （27条）	翻訳権は、著作物を翻訳する権利であり、翻案権は、著作物を編曲、変形、脚色、映画化するなど翻案する権利である。 翻案された結果創作されたものは二次的著作物となり、原著作物とは別個に著作権の保護対象となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(7) 著作権の制限

公衆の著作物利用の利益が著作権の保護を上回ると考えられる一定の場合には、著作権は制限される。例えば、公正な慣行に合致し、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内での引用（著作権法32条）などである。公表されている著作物を自己の著作物に引用して用いる場合には、その著作物の出所を、その複製または利用の態様に応じて合理的と認められる方法および程度で明示しなければならない（著作権法48条1項）。書物等に引用されている論文、出版物等について「〇〇年△△社刊、□□（著者名）著『××××（書名）』より」等と表示するのはこのためである。

そのほかの、著作権の保護が及ばない事由の例として、私的な利用のための複製が規定されている（著作権法30条等）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（主な著作権の制限規定）

私的使用のための制限	私的使用のための複製（著作権法30条）	個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、一定の場合を除き、その使用する者が著作物を複製することができる。（注）
著作権者の利益を不当に害しない類型での利用のための制限	付随対象著作物の利用（著作権法30条の2）	写真撮影、録画、放送等の方法によって著作物を創作するにあたって、対象とする事物または音から分離することが困難であるため、付随して対象となる事物または音に係る他の著作物は、占める割合や再製の精度その他の要素に照らし、軽微な構成部分となる場合には、正当な範囲において当該他の著作物を利用することができる。
	検討の過程における利用（著作権法30条の3）	著作権者の許諾を得て、または著作権法の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
	著作物に表現された思想または感情の享受を目的としない利用（著作権法30条の4）	著作物は、著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発または実用化のための試験の用に供する場合など、当該著作物に表現された思想または感情を自ら享受しまたは他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、利用することができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

情報流通・表現活動等のための制限	妥当な範囲での引用(著作権法32条)	公表された著作物は、公正な慣行に合致し、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものである限りにおいて、引用して利用することができる。
	時事問題に関する論説の転載等(著作権法39条)	新聞紙または雑誌に掲載して発行された政治上、経済上または社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く)は、原則として、他の新聞紙もしくは雑誌に転載し、または放送し、もしくは有線放送することができる。
公益的活動のための制限	時事の事件の報道のための利用(著作権法41条)	写真、映画、放送その他の方法によって時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、または当該事件の過程において見られ、もしくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、および当該事件の報道に伴って利用することができる。
障害者の利用のための制限	視覚障害者等のための利用(著作権法37条)	公表された著作物は点字により複製することができる。また、視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者は、原則として、視覚により認識される著作物を音声にすることなどにより、複製し、または自動公衆送信等を行うことができる。
	聴覚障害者等のための利用(著作権法37条の2)	聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者は、原則として、聴覚により認識される著作物の音声を文字にすることなどにより、複製し、または自動公衆送信等を行うことができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（注）・「映画の盗撮の防止に関する法律」により、映画の盗撮については、最初に日本国内の映画館等において観衆から料金を受けて上映が行われた日から8か月を経過するまでの間は、私的使用による複製の規定（著作権法30条1項）は適用されない。
・ 違法なインターネット配信を受けて著作物を複製する行為のように、著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音または録画を、その事実（＝著作権等を侵害する自動公衆送信であること）を知りながら行う行為は、私的使用目的の複製にかかる権利制限の対象外であり（著作権法30条1項3号）、当該行為を行った者には刑事罰が科される（著作権法119条3項）。

（8）著作権の利用許諾および譲渡

ア）利用許諾

著作権者は、他人に対しその著作物の利用を許諾できる。許諾を受けた者は、許諾された利用方法および条件の範囲内でその著作物を利用することができ（著作権法63条）、また、その著作権等を譲り受けた者その他の第三者に対抗することができる（著作権法63条の2）。

著作物の中でも、特にデジタル化されたコンテンツは、インターネットやSNSを通じた流通・利用が拡大している。過去に創作されたコンテンツを第三者が利用しようとする場合には、その著作権者を探し出して利用許諾を得る必要があるが、コンテンツの中には利用の可否や

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

著作権者等の情報が明らかでないためにその許諾を得ることが困難な場合がある。このような問題を踏まえ、「コンテンツ創作の好循環」の最大化を目指して、裁定制度が設けられている。

未管理公表著作物等（集中管理がされておらず、利用の可否に係る著作権者等の意思を円滑に確認できる情報が公表されていない著作物等）を利用しようとする者は、次の要件を満たす場合、裁定において定める期間に限り、当該未管理公表著作物等を利用することができる（著作権法67条の3）。

① 著作権者等の意思を確認するための措置をとったにもかかわらず、確認ができないこと
② 文化庁長官の裁定
③ 補償金の供託

文化庁長官は、著作権者等からの請求により、当該裁定を取り消すことで、取消し後は本制度による利用ができないこととし、著作権者等は補償金を受け取るができる（著作権法67条の3）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ)出版権の設定

著作物に関する複製権(著作権法21条)を有する者は、第三者に対して出版権を設定することができる(著作権法79条)。出版権者は、独占的にその著作物を文書または図画として出版する(電子データを記録した記録媒体やインターネット配信によるものも含まれる)権利を有し、出版権の設定を登録することによって、これを第三者に対抗することができる(著作権法88条1項1号)。出版権は、第三者に対する著作物の利用許諾のうちの一部について特に厚い保護を与えたものといえる。

ウ)著作権の譲渡

著作権は、その全部または一部を譲渡することができる(著作権法61条1項)。著作権の譲渡は、登録をしなければ第三者に対抗できない(著作権法77条1号)。なお、著作者人格権は譲渡することはできないため、著作権の譲渡に際し、著作者人格権を行使しない旨を約定することが多い(不行使特約)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(9) 共有著作権〔joint copyright〕と共同著作物の著作者人格権

2以上の者に共有されている著作権を共有著作権という(著作権法65条1項)。共同著作物(複数の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの)や複数人によって著作権が相続された場合などに著作権の共有が生じる。

共有著作権の持分は、他の共有者の同意を得なければ、これを譲渡等することができない(著作権法65条1項)。また、共有著作権は、他の共有者との合意によらなければ行使することができない(著作権法65条2項)。もっとも、共有者は、正当な理由がない限りこれらの同意を拒み、また合意の成立を妨げてはならない(著作権法65条3項)。同意ないし合意の成立を担保する規定はあるものの、著作権者が、1人の場合に比べると、共有著作権の場合はその目的である著作物の利用について一定の制約があるので注意すべきである。

共同著作物の著作者人格権についても、原則として、その行使には著作者全員の合意が要求されている(著作権法64条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）著作隣接権とは何か。

A）文化の発展を促すという観点からは、著作者以外でも一定の者については特別の権利を付与してその保護を図る必要がある。この観点から、著作物の利用者である実演家、レコード製作者、放送事業者および有線放送事業者に著作隣接権が認められている。

　例えば、実演家に対しては自己の実演の録音権、録画権、放送権、有線放送権、送信可能化権等が認められ、放送事業者に対しては複製権、再放送権、有線放送権、テレビ放送の伝達権が認められている（著作権法89条～100条の5）。これらの著作隣接権を利用しようとする者は、著作隣接権者から許諾を得、または対価を支払わなければならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（10）著作権の侵害とその救済

いかなる行為が著作権の侵害に当たるかは、対象となる著作物が何か（言語の著作物か映画の著作物かなど）、また侵害を主張する支分権の種類（複製権侵害かそれ以外かなど）によって異なる判断を要するが、原則として権原がない者による著作物の利用は著作権の侵害に当たる。

著作権法21条以下に列挙された複製、上演、演奏等の行為は、まさにこの「著作物を利用する」行為に当たる。また、海外で複製された著作物の輸入行為や海賊版の販売広告などのように、直接は著作権法21条以下の行為に当たらないものであっても著作物の利用と同視できる行為については、著作権法がこれを著作権を侵害する行為とみなして、著作権の保護を図っている（著作権法113条）。

著作権の侵害に対して、著作権者は、差止請求、損害賠償請求、名誉回復措置請求、不当利得返還請求などを行うことができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

なお、侵害者の売上げ等の数量が、権利者の販売等の能力を超える場合等であっても、ライセンス機会喪失による逸失利益の損害額の認定が可能である。また、損害額として認定されるライセンス料相当額の算定にあたり、著作権侵害があったことを前提に交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる（著作権法114条）。

このほか著作権を侵害した者は、刑事罰として拘禁刑または罰金に処せられることがある（著作権法119条～124条）。なお、著作権等を侵害する罪は、原則として、被害者の告訴がなければ刑事責任を問うことができない親告罪であるが、一定の要件を充たす場合には、告訴がなくても刑事罰を科すことができる（著作権法123条）。

（11）コンテンツのコピーコントロール無効化行為等の規制

インターネットの普及やデジタル記録媒体の性能の向上に伴い、映像や音楽等のデジタルコンテンツの無断複製行為等が横行するに至り、これを防止するために技術的保護手段が開発・導入されている。しかし、その一方で技術的保護手段を回避し、これを無効にする技術も発達

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

し、新たな技術的保護手段が開発されるたびにこれを回避する手段が開発・流通されてもいる。このような状況を受けて、著作権の無断複製等の防止を実効的に確保するため、技術的保護手段の回避行為に対して規制がなされている。

まず、技術的保護手段とは、電磁的方法により著作権等に対する侵害行為を防止または抑止する手段であって、著作物等の利用に際して用いられる機器が特定の反応をする信号を、著作物等にかかる音や影像とともに記録媒体に記録しもしくは送信する方式（保護信号付加）、または当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物等にかかる音や影像を変換して記録媒体に記録しもしくは送信する方式（暗号化）によるものをいい（著作権法2条1項20号）、一般にコピーコントロールと呼ばれるものである。

そして、技術的保護手段として用いられている信号を除去もしくは改変する行為または技術的保護手段として暗号化された著作物等にかかる音や影像の復元行為が行われたことにより、当該技術的保護手段によって防止

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

されていたはずの複製が可能となったものであることを知りながら、著作物の複製を行った場合は、私的使用目的であっても侵害行為に該当する（著作権法30条1項2号）。また、技術的保護手段の回避のための専用装置等を公衆に譲渡等した者や、業として公衆からの求めに応じて回避をした者には刑事罰が科される（著作権法120条の2）。

また、コピーコントロールの回避行為のみならず、コピーされたデジタルコンテンツの視聴や利用を制限するための技術的利用制限手段（アクセスコントロール）を権限なく回避する行為も規制の対象とされている（著作権法2条1項21号・113条6項・著作権法120条の2）。

さらに、アクセスコントロールを権限なく回避する機能を有する不正なシリアルコード（ソフトウェアのライセンス認証等の際に入力する符号）の提供等は、著作権等を侵害する行為とみなされ、民事上・刑事上の責任が問われる（著作権法120条の2第4号等）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（12）インターネット上の著作権侵害コンテンツ等に対する規制

違法にアップロードされたものだと知りながら侵害コンテンツをダウンロードすることについては、一定の要件の下で、私的使用目的であっても違法とされ、正規版が有償で提供されているもののダウンロードを継続的にまたは反復して行う場合には、刑事罰の対象とされる（著作権法30条1項4号2項・119条3項2号5項等）。

また、違法にアップロードされた著作権侵害コンテンツを閲覧するためのリンク情報を集約したウェブサイト（リーチサイト）を運営する行為等は、刑事罰の対象とされている。さらにリーチサイト等において著作権侵害コンテンツへのリンクを掲載する行為等を、著作権等を侵害する行為とみなし、民事上・刑事上の責任を問い得るようにしている（著作権法113条2項～4項・119条2項4号5号・120条の2第3号等）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法改正・新法制定　2023年の著作権法の改正

2023年5月に、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、著作権法が改正された。改正の概要は以下の通りである。

1 著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設等（2026年4月1日施行）

(1)利用の可否に係る著作権者等の意思が確認できない著作物等の利用円滑化

未管理公表著作物等（集中管理がされておらず、利用の可否に係る著作権者等の意思を円滑に確認できる情報が公表されていない著作物等）を利用しようとする者は、次の要件を充たす場合、裁定において定める期間に限り、当該未管理公表著作物等を利用することができる制度が設けられた（改正著作権法67条の3。以下、「新裁定制度」という）。

① 著作権者等の意思を確認するための措置をとったにもかかわらず、確認ができないこと
② 文化庁長官の裁定
③ 補償金の供託

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

文化庁長官は、著作権者等からの請求により、当該裁定を取り消すことで、取消し後は本制度による利用ができないこととし、著作権者等は補償金を受けることができる（改正著作権法67条の3）。

（2）手続の簡素化

新裁定制度の手続事務は、文化庁の裁定を受けた民間の窓口組織が行うことができ、新裁定制度および改正前の著作権法67条1項の供託は、文化庁長官の指定を受けた指定補償金管理機関に支払えば、不要とすることができる（改正著作権法104条の18・104条の20・104条の21）。

2　立法・行政における著作物等の公衆送信等を可能とする措置（2024年1月1日施行）

（1）立法または行政の内部資料についてのクラウド利用等の公衆送信等

立法または行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、必要な限度において、内部資料の利用者間に限って著作物等をクラウドを利用して公衆送信等をすることができる（改正著作権法42条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)特許審査等の行政手続等のための公衆送信等

特許審査等の行政手続・行政審判手続について必要と認められる限度において、著作物等を公衆送信等できることとされた(改正著作権法41条の2・42条の2)。

3　海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直し(2024年1月1日施行)

(1)侵害品の譲渡等数量に基づく算定に係るライセンス料相当額の認定

侵害者の売上げ等の数量が、権利者の販売等の能力を超える場合等であっても、ライセンス機会喪失による逸失利益の損害額の認定が可能とされた(改正著作権法114条)。

(2)ライセンス料相当額の考慮要素の明確化

損害額として認定されるライセンス料相当額の算定にあたり、著作権侵害があったことを前提に交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨が明記された(改正著作権法114条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　商標権〔trademark right〕

(1) 営業上の標識としての知的財産権

営業上の標識としての知的財産権には、①商標権、②不正競争防止法上の商品等表示、③商法・会社法上の商号に関する権利がある。

商標と商号は、双方とも登録・登記という手続により権利が設定されるという共通点がある。商号は商人の名称であり（商法11条、会社法6条）、法人は、数個の営業を営んでいても1個の商号しか持てない。

商標法は登録によって権利が付与される登録制度をとっているが、不正競争防止法は登録等による権利付与を要しない。不正競争防止法は、商品等表示などにかかわる不正競争を限定列挙して規制している（第3章第3節参照）。

(2) 商標〔trademark〕の定義

商標とは、自己の商品・役務と他人の商品・役務を識別するために、その商品・役務について使用するマークであり、文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩またはこ

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

れらの結合、音その他政令で定めるもの（これらは「標章」と呼ばれる）であって、①業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品について使用をするもの（商品商標）、または②業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用をするもの（役務商標）をいう（商標法2条1項）。色彩そのもの、音、ホログラム等も商標となり得る（商標法2条1項・5条2項）。

商標は、一般にサービスマークとの対比において商品について使用される標章（狭義の商標）のみを指すことがあるが、商標法では、狭義の商標（トレードマーク）とサービスマークのいずれも「商標」に該当する。

（3）商標権の取得手続

原則として、自己の業務にかかる商品または役務について使用する商標について商標登録を受けることができる（商標法3条1項）。「使用」とは、自己の業務にかかる商品または役務に現に使用しているか、または将来使用する意思をいう。したがって、自己が使用する意思のない商標（例えば転売目的の商標）については、商標登録を受けることはできない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、商品等の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標など、自他の商品サービスの識別機能を持たない商標は、商標登録を受けられない（商標法3条）。さらに、登録要件を具備したとしても、不登録事由（商標法4条1項）に該当する場合には商標登録を受けることができない。

商標登録を受けようとする者は、商標登録を受けようとする商標および商標が使用される商品（指定商品）または役務（指定役務）およびそれらの区分その他必要な事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出する必要がある（商標法5条1項）。これを商標登録出願という。商標登録出願は、商標の使用をする1または2以上の商品または役務を指定して、商標ごとにしなければならない（商標法6条1項）。すなわち、商標登録出願は、一商標一出願の原則に従わなければならず、1つの商標登録出願では1つの商標を出願できるのみである。もっとも、商標を使用する商品または役務の区分については、1つの商標登録出願において複数指定することができる。これを一般に一出願多区分制という。具体的には、商品または役務をその属する45区分（国際分類）によって表示する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

商標法上、同一または類似の商品・役務に使用される同一または類似の商標が複数出願された場合、最も早く特許庁へ出願した者が権利を取得できる（先願主義、商標法8条1項）。なお、ここでは時分までは問題とされず、同日に2以上の出願があれば、それらの出願人に協議命令がなされる。

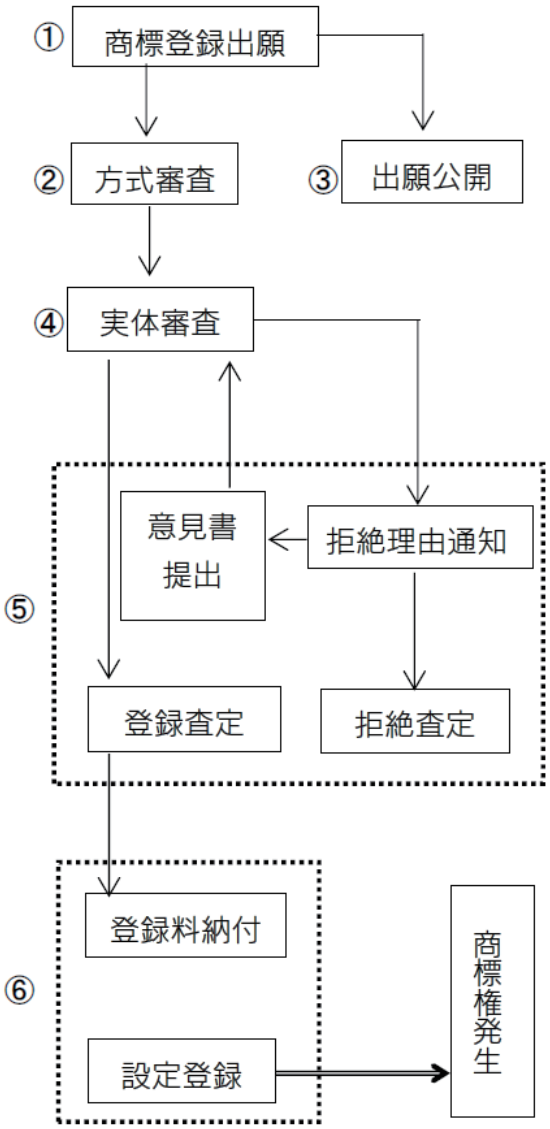
COLUMN　他人の氏名を含む商標

不登録事由の中には、「他人の氏名を含む商標」がある。この場合、その氏名が商標の使用をする商品または役務の分野において需要者の間に広く認識されているものでなければ、出願登録人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないことなどの「政令で定める要件」を充たす場合は、その他人の承諾を得ていなくても、商標法4条1項8号の拒絶要件に当たらない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（商標権の取得手続の流れ）

図中の引用条文はすべて商標法上のものである。



①商標登録を受けようとする者は、所定の願書に必要な書類を添付して特許庁長官に提出して、商標登録出願をしなければならない（5条）。

②方式審査は、出願書類の形式面を審査するものである。

③商標登録出願がなされると、一定の事項が商標公報に掲載される（出願公開、12条の2）。

④実体審査において、15条に規定する拒絶理由に該当するか否かが審査される（14条）。

⑤拒絶理由がない場合には、商標登録をすべき査定（登録査定）がなされる。拒絶理由があれば、それが出願人に通知され、意見書提出や補正の機会が与えられるが、それでも拒絶理由が解消しない場合、拒絶査定がなされる。拒絶査定に対しては、これを不服として拒絶査定不服審判を請求することができる。

⑥登録査定がなされると査定謄本が送達され、所定の期間内に登録料を納付すれば商標権の設定登録がなされる（18条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q)出願された商標について、商標登録が拒絶されるのはどのような場合か。

A)出願された商標について拒絶査定がなされる場合については、商標法15条に定められている。同条に列挙されている拒絶理由のうち、商標法3条1項各号で商標登録を受けられないものとされている事項は次の通りである。

① 普通名称(商標法3条1項1号)

ある商品または役務について、取引界においてその商品または役務の一般名称と認められる普通名称を、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。例えば、時計を指定商品として「時計」という商標は、普通名称に当たるとして拒絶される。

② 慣用商標(同2号)

ある商品または役務について慣用されている商標である。すなわち、当初は商標としての識別力を備えていたが、同種類の商品または役務について同業

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

者間で普通に使用されるに至った結果、自己の商品または役務と他人の商品または役務との識別力を失った商標をいう。例えば、清酒を指定商品として「正宗」、宿泊施設の提供を指定役務として「観光ホテル」という商標は、慣用商標として拒絶される。

③　記述的商標（同3号）

商品や役務の品質（産地、販売地、品質、原材料、形状など）・効能等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。また、ある商品について「スーパー」や「デラックス」のみからなる商標も、記述的商標として拒絶される。

④　ありふれた氏または名称（同4号）

同種の氏や名称が相当数存在している場合に、そのありふれた氏や名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。氏と名がそれぞれありふれていたとしても、両者を結合させて氏名として表示する場合は、これに当たらない。氏と名のそれぞれを単体として表示する標章のみからなる商標がこれに当たる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

⑤　簡単かつありふれた標章（同5号）

極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である。かな文字一文字、一本の直線や単なる円（○）形などがこれに当たる。

⑥　その他識別力を欠く商標（同6号）

①～⑤に掲げる商標のほか、需要者がいずれの者の業務にかかる商品または役務であるかを認識できない商標である。

上記①～⑥のいずれかに該当する商標は、自己の商品または役務と他人の商品または役務とを識別することができないものとして、原則として、商標登録を受けることができない。

ただし、上記の拒絶理由に該当する商標のうち③～⑤に該当する商標については、例外的に商標登録を受けられる場合がある。すなわち、これらの商標を使用した結果、需要者が何人（なんぴと）の業務にかかる商品または役務であるかを認識することができるに至ったときは、商標登録を受けることができる（商標法3条2

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

項)。これにより商標登録を受けようとする出願人は、使用開始時期や使用期間、使用地域、広告宣伝の方法、回数等についての証拠を提出し、使用による識別力(周知性)を立証しなければならない。また、出願にかかる商標と使用にかかる商標とは完全に同一(書体等)でなければならない。

(4) 商標権の効力(専用権と禁止権)

商標権は、設定登録により発生する(商標法18条1項)。

商標権者は、原則として、指定商品または指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する(商標法25条)。商標権のこのような効力は、一般に「専用権」と呼ばれる。また、商標権には、自己の登録商標の類似範囲について他人による使用を禁止する効力がある。これは、「禁止権」と呼ばれる。

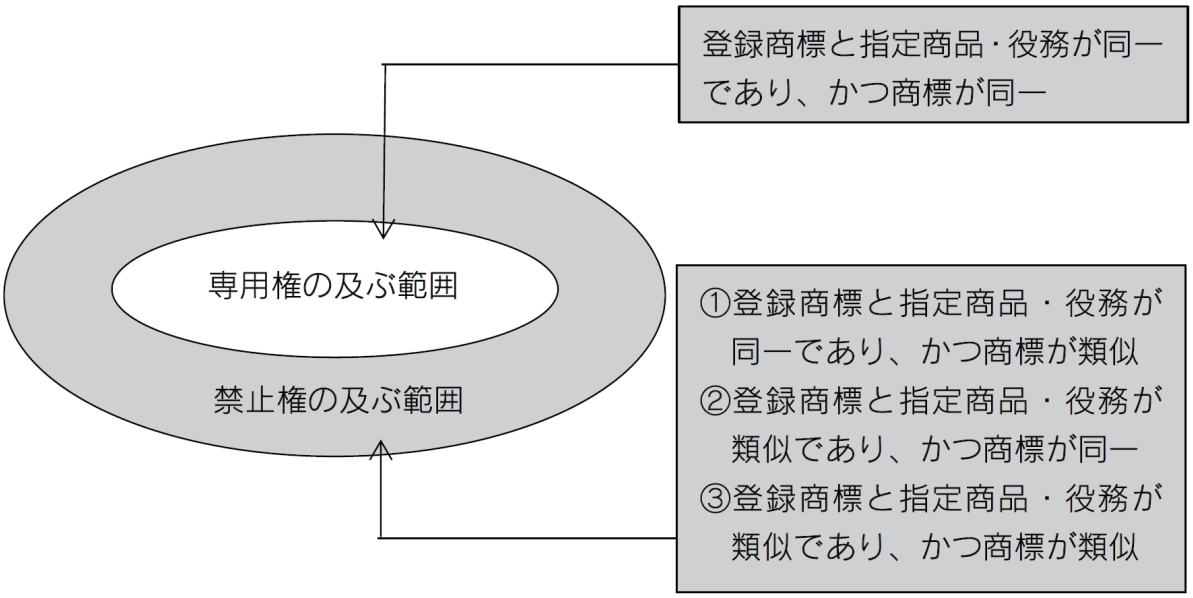
商標権には専用権が認められるため、商標権者には、指定商品または指定役務について登録商標を使用する権利が認められるが、その類似範囲について使用する権

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

利まで有するわけではない。しかし、登録商標に類似した商標を他人が自由に使えるというのでは、出所の混同を生ずるおそれがある。そのため、①指定商品・指定役務についての登録商標に類似する商標の使用、または②指定商品・指定役務に類似する商品・役務についての登録商標や、これに類似する商標の使用は、商標権の侵害とみなされる（商標法37条1号）。

以上の関係を図示すると、次図のようになる。

（専用権と禁止権の関係）



© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

	登録商標と指定商品・役務が同一	登録商標と指定商品・役務が類似
登録商標と商標が同一	専用権	禁止権
登録商標と商標が類似	禁止権	禁止権

（5）商標権の存続期間

商標の登録を受けると、商標権は設定登録の日から10年間存続する。この期間は、他の産業財産権と異なり何度でも更新登録することができ、半永久的に権利を保持することが可能である（商標法19条・20条）。更新登録の制度は、業務上の信用が化体した商標を独占排他的に使用する権原が、一定期間の経過後に消滅し誰もが使用できるようになると、同一・類似のマークが市場に出回って、商標に化体された信用が破壊されるだけでなく、需要者に誤認・混同を生じ取引秩序を乱すおそれがあるために認められている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（6）商標の類似と商品・役務の類似

商標の重要な機能として出所表示機能があり、特定の商標が付された商品・役務は、特定の出所から提供されたものとして需要者に認識される。商標に出所表示機能を発揮させ出所の混同防止を図るため、商標法上、他人の登録商標等と類似する商標を類似する商品等について登録することは禁じられている（商標法4条1項10号11号）。そして、そのような商標の使用は商標権の侵害とみなされている（商標法37条）。したがって、商標および商品等の「類似」は商標法を解釈・運用する上で極めて重要な要素となっている。

商標の類似とは、同一または類似の商品等に使用された場合に、出所の混同を生じる程度に似ていることをいい、実務上は、商標の外観、称呼（発音）、観念（意味）が共通するか否かの観点から総合的に判断される。一般的には、これらの1つが共通する場合には、「類似の商標」と判断される。

商品・役務の類似とは、同一または類似の商標が使用された場合に、出所の混同を生じる程度に関連性があることをいい、商品であれば、生産部門、販売部門、原材料

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

および品質、用途、需要者の範囲等が一致するか否かを基準として判断される。実務上は、「類似商品・役務審査基準」に基づいて運用されている。

なお、先行登録商標と同一ないし類似する商標であっても、先行登録者の承諾を得ており、出所混同のおそれがない場合は、このような商標を登録することが可能である（コンセント制度、商標法4条4項）。

（7）不使用商標

商標法上、一定期間使用されていない登録商標の商標登録を取り消す制度が設けられている（商標法50条）。商標は、それが使用されることによって信用が蓄積し、商標法は登録商標に独占排他的使用権を付与することによってその信用を保護するものであるから、一定期間使用されない登録商標には、保護すべき信用が発生していないか、一度発生した信用も消滅していることとなる。また、不使用商標の登録が存続したままでは、権利者以外の商標使用希望者による商標選択の余地を狭めることとなる。このような趣旨から、商標法上、一定の要件を充たす登録商標の取消審判の制度が設けられている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　商標特有の制度

1 防護標章登録〔defensive mark registration〕

使用の繰り返しによって登録商標が需要者の間で広く認識されている場合に、その登録商標の指定商品・役務と非類似の商品・役務について、他人がその登録商標を使用することにより出所の混同を生じるおそれがあるときは、商標権者は当該登録商標と同一の標章について防護標章登録を受けることができる（商標法64条～68条）。本来、商標制度は実際に使用される商標（または使用の意思のある商標）の登録のみを認めるものであるが、防護標章登録制度は、使用を前提としない標章（使用されないので商標ではない）の登録を認める点で例外的な制度である。ある一定の著名性を獲得した商標については、非類似の商品・役務に使用された場合であっても、出所の混同が生じる場合がある。そこで、防護標章としての登録を認めることにより、第三者が同一の商標を使用・登録することを防止し、商標権者の保護が図られている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2 地域団体商標〔regional collective trademarks〕制度

地域名と商品または役務の普通名称等を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標（例：長崎カステラ）については、本来、商標法3条の規定により商標登録を受けることはできない。しかし、このような商標であっても、事業協同組合、農業協同組合、商工会、商工会議所やNPO法人等によって使用されることにより、例えば複数都道府県に及ぶほどの周知性を獲得した場合には、地域団体商標としての登録を受けることができる（商標法7条の2）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(8)商標権の侵害

正当な権原を有しない者が、他人の登録商標と同一の商標を、その登録商標にかかる指定商品・指定役務と同一の商品または役務に使用することは、商標権侵害に該当する。これは本来的な商標権侵害の態様(専用権の範囲の使用)である。また、正当な権原を有しない者が、他人の登録商標と同一の商標を、その登録商標に係る指定商品・指定役務と類似する商品または役務に使用することなども、商標権侵害に該当する。いわゆる禁止権の範囲に属する行為であり、このような行為も商品または役務の出所混同を生じるおそれがあるため、商標法上、侵害とみなす行為とされている(商標法37条)。

商標権者は、商標権を侵害した者に対して差止請求(商標法36条)、損害賠償請求(民法709条、商標法38条)等をすることができる。また、商標権を侵害することは、刑事罰の対象となる(商標法78条・78条の2)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）どのような行為が商標権の侵害行為に該当するのか。

A）以下のような行為が商標権の侵害行為に該当する。

①正当な権原なく、他人の登録商標と同一の商標を登録商標にかかる指定商品・指定役務と同一の商品または役務に使用する行為
本来的な商標権侵害の態様（専用権（25条）の範囲の使用）である。 （「使用」に該当する行為の例（商標法2条3項）） ・商品に標章を付す行為 ・商品に標章を付したものの譲渡・引渡し ・商品に標章を付したものを譲渡・引渡しの目的で展示・輸出・輸入する行為 ・商品に標章を付したものを電気通信回線を通じて提供する行為　　等

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

②正当な権原なく ・他人の登録商標と同一の商標を登録商標にかかる指定商品・指定役務に類似する商品または役務に使用する行為 ・他人の登録商標と類似の商標を登録商標にかかる指定商品・指定役務と同一または類似の商品または役務に使用する行為（商標法37条1号）
「商標権の効力」の項で説明した禁止権の範囲に属する行為である。このような行為も商品または役務の出所混同を生じるおそれがあるから、商標法はこのような行為を「侵害とみなす」行為としている。
③上記①または②の予備的行為（間接侵害、商標法37条2号～8号）
商標権侵害行為の予備的行為を商標権侵害とみなして、商標権の効力を強化する趣旨である。商標権の侵害とみなされる予備的行為が商標法37条2号から8号までに列挙されている。
④登録防護標章をその指定商品または指定役務に使用する行為およびその予備的行為（商標法67条）
登録商標について防護標章登録を受けた場合には、指定商品または指定役務について登録防護標章を使用し、またはその予備的行為を行うと商標権の侵害とみなされる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　意匠権〔design right〕

(1) 意匠権とは

意匠権は、物品等の外観について創作した工業上利用可能な新しい意匠（物品等のデザイン）に対して与えられる独占権である。そして、意匠法は、意匠の保護および利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする（意匠法1条）。

(2) 意匠〔design〕とは

意匠とは、①物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合（形状等）、②建築物の形状等または③画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの（意匠法2条1項）をいう。特許権・実用新案権で保護される発明や考案のような技術的思想の創作ではなく、審美的創作が意匠権の保護対象である。具体的な例としては、万年筆や食器の形状、模様や建築物の外観、内装デザイン等が挙げられる。また、携帯電話等の一定の操作に用いられ

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

る画像、ネットワークによって提供される画像、壁や路面に投影される画像、VR（Virtual Reality）上で表示される画像等の画像も保護の対象となり得る（ただし、機器の操作の用に供されるものまたは機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られる）。

意匠権の保護の対象となる「物品」は、有体物のうち市場で流通される動産をいい、土地や気体・液体は含まれない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　意匠特有の制度

意匠に関しては、産業活動の実態に合わせてより多様なデザインを保護するため、「部分意匠制度」や「組物（くみもの）の意匠」、「動的意匠」等が導入されている。

⑴部分意匠制度

物品・建築物・画像の全体ではなくこれらの全体の形態の中で一定の範囲を占める部分が、他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る部分であり、その一部分のみで意匠登録の要件を備えている場合に、その一部分を意匠登録の対象とする制度である（意匠法2条1項）。

⑵組物の意匠

カップとソーサーの組合せといった2以上の物品・建築物・画像を組み合わせたセット物の意匠について、1つの意匠として出願し、意匠登録を受けるものである（意匠法8条）。

⑶動的意匠

意匠にかかる物品や建築物の形状・模様・色彩、または画像がその物品・建築物・画像の有する機能に基づいて変化する場合、その変化の前後にわたるその物品や建築物の形状等、または画像について意匠登録を受けることができるものである（意匠法6条4項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

⑷関連意匠〔related designs〕

関連意匠は、デザイン開発において、ひとつのデザインコンセプトから多くのバリエーションの意匠が創作されるという実態を考慮し、一定の場合に、複数のバリエーションからなる意匠群を保護する制度である。これによって、意匠権者は、本意匠と同一、類似する範囲だけでなく、関連意匠と同一、類似する範囲において権利行使をすることが可能になり、同一のデザインコンセプトを強力に保護することができる。

関連意匠について意匠登録を受けるには、意匠登録出願人が、自己の意匠登録出願にかかる意匠または自己の登録意匠のうちから選択した1つの本意匠に類似する関連意匠について、原則として本意匠の意匠登録出願の日から10年以内に出願することを要する。関連意匠にのみ類似し、本意匠に類似しない意匠も登録を受けることができる（意匠法10条参照）。

関連意匠の意匠権の存続期間は、関連意匠の登録出願日ではなく、基礎意匠（一群の中の最先の意匠）の登録出願日から25年となる（意匠法21条2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3) 意匠登録の要件〔conditions for registration〕

意匠につき意匠権が認められるためには、特許庁長官に対し、意匠の創作者・出願人・意匠にかかる物品等を記した願書および意匠を記載した図面等を出願し、審査を受けて登録されることを要する。意匠登録が認められるには「工業上利用性」、「新規性」、「創作非容易性」がなければならない(意匠法3条)。

工業上利用性	工業的技術を用いて同一物を反復して多量に生産し得ることをいう。したがって、自然物そのもの、一品製作の美術工芸品は意匠権の保護の対象とはならない。
新規性	意匠登録出願前に日本国内または外国において、公然と知られた意匠等の「公知(こうち)の意匠」は、原則として新規性が認められない。
創作非容易性	その意匠の属する分野における通常の知識を有する者(当業者)が、日本国内または外国において公然と知られた形状等または画像に基づいて容易に創作できないことをいう。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

このほか、意匠登録を受けることができない意匠でないこと（意匠法5条）、一意匠一出願であること（意匠法7条）、先順位意匠の一部と同一または類似の後願意匠でないこと（意匠法9条）、その他の要件を充たす必要がある。

なお、意匠登録についても、商標登録と同様に、先願主義がとられている（意匠法9条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）意匠法5条に定める「意匠登録を受けることができない意匠」とは、具体的にどのようなものか。

A）「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠」「他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠」「物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠」は、意匠登録を受けることができない（意匠法5条）。

「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある意匠」の1つとして、日本もしくは外国の元首の像または国旗を表した意匠、わが国の皇室の菊花紋章や外国の王室の紋章（類似したものを含む）等を表した意匠は、公の秩序を害するおそれがあるため、意匠登録を受けることはできない。また、わいせつ物を表した意匠などの、常識的な人の道徳観を不当に刺激し、羞恥、嫌悪の念を起こさせる意匠等は、意匠登録を受けることはできない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

「他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠」は、例えば、他人がその製造する商品などに使用している標章等を表した意匠をいう。このような意匠は、他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがあるため、意匠登録を受けることはできない。

「物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠」の例としては、コンセントの差込口のように、コンセントがコンセントとして機能するために必然的に備えなければならない形状のみからなる意匠が挙げられる。もっとも、「物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠」は、技術的思想の創作として特許法等で保護されることがある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(4) 意匠権の効力

意匠権は、設定登録により発生し(意匠法20条1項)、存続期間は登録出願の日から25年である(意匠法21条1項)。

意匠権者には、原則として、意匠登録を受けた意匠(登録意匠)および登録意匠に類似する意匠を、業として独占排他的に実施する権利が認められる(意匠法23条)。ただし、他人の登録意匠等との利用抵触関係にある登録意匠等については、一定の制限が課されている(意匠法26条)。

意匠権者は、意匠権を侵害した者に対して差止請求(意匠法37条)、損害賠償請求(民法709条、意匠法39条)等をすることができる。また、意匠権の侵害は、刑事罰の対象となる(意匠法69条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q)デザインは意匠権のほかに著作権としても保護されることがあるが、意匠権と著作権は、それぞれどのようなデザインを保護しているか。

A)意匠権は工業上利用可能な新しい物品等のデザインに対して与えられる独占権であり、意匠とは、①物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合(形状等)、②建築物の形状等または③画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの(意匠法2条1項)をいう。ある意匠(物品等のデザイン)につき意匠権が発生するためには、その意匠につき特許庁への登録がなされなければならない。

　一方、著作権で保護される著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいい(著作権法2条1項1号)、著作権の表示や登録の手続を要せず、著作物の創作時に権利が生じる無方式主義を採用している。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

　このように、あるデザインが一方では物品等の形態として意匠権の対象となり、他方では著作権での保護の対象となることがある。しかし、意匠権は工業上利用性を充たさなければならないから、大量生産できない美術工芸品などは意匠権の対象にはならず、著作権で保護されることになる。

　例えば、人形の場合、芸術家の一品製作的なものであれば、著作権で保護され、工業上利用性がないことから意匠権の対象にはなり得ないが、大量生産、販売を目的とした素焼き人形などは著作権の対象とはならないが、意匠権の対象になり得る。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD